

Spis: PD1/OAOTPP/ZAM/2025/12638

Číslo záznamu: 2025/29069

## D o h o d a

č. 25/12/059/47

**o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa  
§ 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)**  
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších  
predpisov, medzi účastníkmi dohody (ďalej len „dohoda“),

uzatvorená medzi účastníkmi dohody:

**Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prievdza**

Sídlo: Šumperská 1, 971 01 Prievdza

Zastúpeným riaditeľom: Mgr. Viliama Remeňová

IČO: 30794536

DIČ: 2021777780

č. účtu v tvare IBAN: SK75 8180 0000 0070 0053 0441 - Štátna pokladnica

(ďalej len „úrad“)

a

**Zamestnávateľom**

Právnickou osobou: Karton.sk, s. r. o.

Sídlo/Miesto podnikania: Severná I. 2529/37, 971 01 Prievdza

Zastúpeným štatutárnym zástupcom: Ing. Adrian Kozák

IČO: 36324621

DIČ: 2020078984

Predmet prevažujúcej činnosti SK NACE Rev. 2 kód/text: 17210 - Výroba vlnitého papiera

<sup>1</sup>č. účtu v tvare IBAN:

Zapísaný v Obchodný register vedenom v Okresný súd Trenčín

pod číslom: Sro/13340/R

(ďalej len „zamestnávateľ“),

spolu „účastníci dohody“.

---

<sup>1</sup>IBAN účtu, na ktorý budú poukazované platby zo strany úradu PSVR. Ak uvedený IBAN nie je totožný s IBAN účtu, z ktorého/ých bude zamestnávateľ uskutočňovať bankové prevody na úhradu uplatňovaných oprávnených nákladov (úhrady mzdy zamestnanca, platby do ZP a SP), uvedie/ú sa aj tento/tieto iný/é IBAN. Platby z iného bankového účtu/ov ako uvedené v tejto dohode o poskytnutí príspevku, nebudú považované za oprávnené.

## **Článok I**

### **Účel a predmet dohody**

1. Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta (ďalej len „príspevok“), ktorý sa poskytuje podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v zmysle:
  - a) Schémy minimálnej pomoci na podporu zamestnanosti DM č. 2/2024 v znení dodatku č. 1. Predmetná schéma bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 142/2024, dňa 24.07.2024 pod č. G000073.

Právnym základom pre poskytovanie pomoci de minimis je nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. Predmetné nariadenie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. L352/I, dňa 15.12.2023.
  - b) zákona o službách zamestnanosti.
2. Predmetom dohody je poskytovanie príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti.
3. Príspevok poskytnutý na základe tejto dohody je príspevku zo zdrojov štátneho rozpočtu SR.

## **Článok II**

### **Práva a povinnosti zamestnávateľa**

#### ***Zamestnávateľ sa zaväzuje***

1. Zamestnávať 1 pracovného asistenta pre 1 zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti v mieste pracoviska občana so zdravotným postihnutím v období od 01.01.2025 do 31.12.2025 nasledovne:

| Meno a priezvisko<br>pracovného<br>asistenta | Doba vykonávania pracovnej asistencie | Počet zamestnancov,<br>občanov so ZP<br>v priamej starostlivosti<br>asistenta | Počet hodín<br>pracovnej<br>asistencie denne | Predpokladaná<br>mesačná celková<br>cena práce<br>asistenta<br>(v Eur) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                            | 01.01.2025 – 31.12.2025               | 1                                                                             | 8                                            | 1402,85                                                                |

2. Dodržiavať uvedenú štruktúru pracovnej asistencie a prideliť pracovným asistentom prácu podľa pracovných zmlúv a pracovnej náplne asistenta a platiť im dohodnutú mzdu (plat) za poskytnutú pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti.
3. Predkladať úradu najneskôr do posledného kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom bola mzda splatná, v jednom vyhotovení žiadosť o úhradu platby, spolu s dokladmi za uplynulý mesiac, ktoré preukazujú skutočne vynaložené oprávnené mzdové

náklady a náklady na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom za pracovného asistenta.

Za takýto doklad sa môže považovať evidencia dochádzky, výplatná listina, mzdový list, výplatná páska, vrátane dokladov o skutočnom vyplatení mzdových nákladov, ako i dokladov o platbách preddavku poistného na zdravotné, sociálne poistenie a na starobné dôchodkové sporenie – mesačný/é výkaz/y preddavkov na poistné na zdravotné poistenie, mesačný výkaz poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne a výpisy z účtu zamestnávateľa, resp. potvrdenie o uskutočnení platby. Zároveň je potrebné predložiť dochádzku zamestnancov/občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti, ktorému je/ktorým je poskytovaná pomoc pracovného asistenta.

Pri žiadostiach o úhradu platby, ktoré budú obsahovať výdavky realizované v hotovosti z pokladne, je zamestnávateľ povinný predložiť aj tú časť pokladničnej knihy za príslušný mesiac, ktorej sa záznam o platbe týka. V prípade platieb v hotovosti sú náklady oprávnené vtedy, ak účtovný stav pokladne pred konkrétnou platbou nie je nižší ako suma tejto platby. Pre účely posúdenia oprávnenosti príslušných výdavkov nie je potrebné, aby zamestnávateľ predkladal celú pokladničnú knihu za príslušný mesiac, postačí len príslušná časť pokladničnej knihy, kde sa predmetný výdavok nachádza.

Poslednú žiadosť o úhradu platby vrátane podporných dokladov predložiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k ukončeniu záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody, ak sa s úradom nedohodne inak.

Lehota na predloženie žiadosti o úhradu platby spolu s príslušnými dokladmi sa považuje za splnenú, ak je žiadosť doručená na úrad v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronického podania z elektronickej schránky žiadateľa, aktivovanej na portáli Slovensko.sk opatreného kvalifikovaným elektronickým podpisom (v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov) najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto bode. Ak posledný deň lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 122 Občianskeho zákonníka).

#### 4. Označiť písomne úradu:

- 4.1 každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní od vzniku tejto zmeny,
- 4.2 skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť záväzky vyplývajúce z tejto dohody (najmä zmeny právneho stavu, sídla, plnenia podmienok dohody), najneskôr 30 kalendárnych dní pred uskutočnením plánovanej zmeny.

#### 5. Vrátiť na účet úradu bez vyzvania:

- 5.1 pomernú časť príspevku, zodpovedajúcu obdobiu, po ktoré si neplnil povinnosti vyplývajúce z čl. II. bod 1 a 2 dohody, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zistenia skutočnosti na číslo účtu úradu, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote. Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť úradu vrátenie príspevku,
- 5.2 celú sumu vyplateného príspevku v prípade nedodržania dohodnutých záväzkov uvedených v čl. II. bod 5.1 tejto dohody, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa, od ktorého došlo k nesplneniu uvedeného záväzku na číslo účtu úradu, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote. Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť úradu vrátenie príspevku.

6. Uchovávať túto dohodu vrátane jej príloh a dodatkov a ďalšie doklady týkajúce sa poskytnutého príspevku najmenej 10 rokov od poskytnutia príspevku.
7. Zamestnávateľ je povinný na vyžiadanie úradu preukázať dodržiavanie podmienok tejto dohody, umožniť výkon fyzickej kontroly a poskytovať tejto kontrole súčinnosť, a to priebežne po celú dobu platnosti tejto dohody, ako aj najmenej 10 rokov po ukončení platnosti tejto dohody.
8. Umožniť povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a ďalším kontrolným orgánom a orgánom auditu vykonávajúcim kontrolu, nahliadnuť do svojich účtovných výkazov, bankových výpisov a ďalších dokladov a umožniť vykonanie kontroly a auditu priebežne počas trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a to aj najmenej 10 rokov po ukončení jej trvania. V prípade neumožnenia výkonu kontroly a auditu vzniká povinnosť vrátiť celú sumu vyplateného príspevku.
9. Vytvoriť povereným zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu a ďalších kontrolných orgánov, vykonávajúcim kontrolu, primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im pri vykonávaní kontroly potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä oprávnenosti vynaložených nákladov.
10. Použiť finančný príspevok len na účel, na ktorý mu bol poskytnutý podľa tejto dohody.
11. Zamestnávateľ, ktorému sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie s nimi a je povinný pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12. Zamestnávateľ, ktorému bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 2 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vrátiť príspevok poskytnutý podľa zákona o službách zamestnanosti poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
13. V prípade poskytnutia príspevku podľa *Schémy štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím* v platnom znení, je zamestnávateľ povinný predložiť úradu, spolu s prvou žiadosťou o úhradu platby, údaje potrebné na vyhodnotenie podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach podľa schémy štátnej pomoci.

### Článok III

#### Práva a povinnosti úradu

#### Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sa zaväzuje

1. Poskytnúť finančný príspevok na činnosť pracovného asistenta pre zamestnanca, občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti, najviac vo výške do 13 824,96 Eur, slovom trinásťtisícosemstodvadsaťštyri Eur, deväťdesiatšesť centov a príspevok poskytovať mesačne, za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025 najviac vo výške 1152,08 Eur, slovom tisícstopäťdesiatdva Eur, osem centov po dobu najviac 12 mesiacov nasledovne:

| Meno a priezvisko pracovného asistenta | Doba vykonávania pracovnej asistencie | Počet zamestnancov, občanov so ZP zákona v priamej starostlivosti asistenta | Predpokladaná mesačná celková cena práce asistenta (v Eur) | Mesačný príspevok na činnosť asistenta (v %) | Mesačný príspevok na činnosť asistenta (v Eur) |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                      | 01.01.2025-31.12.2025                 | 1                                                                           | 1402,85                                                    | 57                                           | 1152,08                                        |

2. Ak na základe predložených dokladov podľa čl. II. bod 3 dohody úrad zistí, že mesačná celková cena práce (t. j. súčet mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) pracovného asistenta nedosiahne za daný mesiac maximálnu výšku príspevku na činnosť pracovného asistenta v zmysle čl. III. bod 1 dohody, poskytne úrad príspevok vo výške skutočne uhradenej celkovej ceny práce pracovného asistenta podľa predložených dokladov.
3. Poukazovať príspevok na účet zamestnávateľa najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa článku II. bod 3 dohody. V prípade, ak úrad v rámci finančnej kontroly zistí nedostatočnosť predložených dokladov alebo zistí v predložených dokladoch nezrovnalosti, alebo má opodstatnené pochybnosti o pravosti alebo správnosti predložených dokladov, vypracuje v súlade s § 22 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh správy na odstránenie zistených nedostatkov. Žiadateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu správy na odstránenie zistených nedostatkov zaslať vyjadrenie k návrhu správy na odstránenie zistených nedostatkov a doplniť prípadné chýbajúce doklady. Lehota na vyplatenie príspevku podľa predchádzajúcej vety neplynie počas doby, kým zamestnávateľ nedoplní doklady, resp. nebude ukončená kontrola oprávnenosti nákladov.
4. Ak zamestnávateľ v stanovenom termíne podľa čl. II. bod 3 tejto dohody nepredloží žiadosť o úhradu platby spolu s požadovanými dokladmi, úrad príspevok za dané obdobie zamestnávateľovi neposkytne. Výnimkou na dodatočné predloženie dokladov je vyzvanie úradu na doplnenie dokladov podľa čl. III. bod 3.
5. Vrátiť zamestnávateľovi originál dokladov, ak také existujú, preukazujúcich skutočne vynaložený oprávnený náklad na činnosť pracovného asistenta, predložených podľa čl. II. bod 3 do 60 kalendárnych dní odo dňa ich predloženia.

6. Zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov a v súlade s §19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Zastaviť poskytovanie príspevku zamestnávateľovi dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania (ďalej len „rozhodnutia o uložení pokuty“), ak dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty je počnúc 1. 1. 2023. Ak bol zamestnávateľovi vyplatený príspevok, resp. jeho časť v zmysle tejto dohody po dátume 1. 1. 2023, úrad vyzve zamestnávateľa na vrátenie tej časti poskytnutého príspevku, ktorá bola vyplatená po tomto dátume, t. z. pre uplatnenie tejto povinnosti je rozhodujúci deň, kedy úrad príspevok vyplatil (nie za aké obdobie) v porovnaní s dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
8. V prípade poskytnutia príspevku podľa *Schémy štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím* v platnom znení overiť a vykonať podmienku definovanú všeobecnou metodikou podniku v ťažkostiach prostredníctvom elektronického formuláru podniku v ťažkostiach.

#### **Článok IV** **Oprávnené náklady**

1. Za oprávnené náklady v zmysle tejto dohody sú považované len tie náklady, ktoré vznikli zamestnávateľovi v súvislosti s touto dohodou za obdobie od 01.01.2025 do 31.12.2025 a boli zamestnávateľom skutočne vynaložené na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti, ako aj v súlade s predpismi pre používanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy) z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ak je príspevok poskytovaný z finančných prostriedkov EÚ), ako aj v súlade s príslušnou schémou minimálnej/štátnej pomoci, podľa ktorej sa príspevok poskytuje (ak je príspevok minimálnou/štátnou pomocou).
2. Oprávnenými nákladmi na činnosť pracovného asistenta sú mzdové náklady pracovného asistenta, t. j. mzda a úhrada preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom za pracovného asistenta.
3. Oprávnené náklady musia byť doložené účtovými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov, ktoré musia byť rozpísané podľa jednotlivých položiek. Musia byť identifikovateľné.
4. Dohodnutá výška príspevku sa po celú dobu trvania záväzku nemení (nevalorizuje sa).

## **Článok V**

### **Osobitné podmienky**

1. Zamestnávateľ berie na vedomie, že príspevok, a to aj každá jeho časť, je prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu. Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a vymáhanie ich neoprávneného použitia sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
2. V prípade zníženia počtu zamestnancov, občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta, sa príspevok kráti v zodpovedajúcom pomere.
3. V prípade neprítomnosti zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím na pracovisku z akéhokoľvek dôvodu (napr. čerpania dovolenky, dočasnej práceneschopnosti alebo ošetrovania člena rodiny), sa zamestnávateľovi príspevok na činnosť pracovného asistenta neposkytuje.
4. V prípade neprítomnosti pracovného asistenta, ktorý poskytuje pracovnú asistenciu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím na pracovisku z akéhokoľvek dôvodu (napr. čerpania dovolenky, dočasnej práceneschopnosti alebo ošetrovania člena rodiny) sa zamestnávateľovi príspevok na činnosť pracovného asistenta neposkytuje.
5. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ SR) je v zmysle § 14 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov o štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) oprávnený kontrolovať poskytnutie pomoci u poskytovateľa pomoci (úrad) ako aj u príjemcu pomoci (zamestnávateľ). Za účelom overenia relevantných skutočností je zamestnávateľ povinný umožniť PMÚ SR toto overenie.
6. Ak sa pri výkone finančnej kontroly na mieste zistí porušenie finančnej disciplíny, oznámi úrad porušenie finančnej disciplíny Úradu vládneho auditu, ktorý je oprávnený ukladať a vymáhať odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny. Ak zamestnávateľ odvedie finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny do dňa skončenia kontroly, správne konanie sa nezačne.
7. Zamestnávateľ súhlasí so zverejnením ďalej uvedených údajov vyplývajúcich z obsahu tejto dohody vo verejne dostupných informačných zdrojoch:
  - a) názov a právna forma,
  - b) identifikačné číslo alebo iný identifikátor,
  - c) sídlo právnickej osoby alebo trvalý pobyt fyzickej osoby,
  - d) daňové identifikačné číslo,
  - e) prevažujúca činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
  - f) počet zamestnancov - občanov so zdravotným postihnutím,
  - g) typ zriaďovateľa.

8. Uzatvorením tejto dohody nevzniká zamestnávateľovi nárok na uhradenie nákladov v prípade, ak v rámci plnenia podmienok dohody nepreukáže okrem oprávnenosti nákladov aj ich nevyhnutnosť, hospodárnosť a efektívnosť.
9. Ak sa príspevok poskytuje ako štátna pomoc podľa *Schémy štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím* v platnom znení, je poskytnutie príspevku viazané na podmienku, že zamestnávateľ nie je podnikom v ťažkostiach podľa článku 2, bod 18 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy o fungovaní EÚ, v znení jeho revízie zo dňa 9. 3. 2023.
10. Účastníci dohody súhlasia, že zamestnávateľ je povinný preukázať úradu splnenie podmienky, že nie je podnikom v ťažkostiach podľa bodu 9. Rozhodujúci je skutkový a právny stav, a to po predložení a posúdení čestného vyhlásenia: „podnik nie je v ťažkostiach“ a „testu podniku v ťažkostiach“. Ak úrad zistí skutočnosti, ktoré vylučujú poskytnutie pomoci, alebo sa preukáže, že zamestnávateľ neposkytol úplné údaje, bez ohľadu na dôvod alebo postup, akým sa tak stane (márnym uplynutím lehoty, doložením len časti požadovaných dokladov/opravou len časti pochybení, vytvorením nových pochybení, alebo iným spôsobom), bude mať úrad za preukázané, že zamestnávateľ nespĺňa podmienku oprávnenosti poskytnutia pomoci, a to, že nie je podnikom v ťažkostiach.
11. Účastníci dohody súhlasia, že v prípade, ak zamestnávateľ najneskôr pred realizáciou/úhradou prvej platby nespĺní podmienku, že nie je podnikom v ťažkostiach podľa bodu 9, uplatní sa inštitút rozvázovacej podmienky, v dôsledku čoho nastane zánik tejto dohody od začiatku.

## **Článok VI**

### **Skončenie dohody**

1. Dohodu je možné skončiť na základe vzájomnej písomnej dohody účastníkov tejto dohody.
2. Každý účastník tejto dohody je oprávnený písomne dohodu vypovedať. Výpovedná doba je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
3. Každá zo strán dohody je oprávnená odstúpiť od tejto dohody v prípade jej závažného porušenia. Pre platnosť odstúpenia sa vyžaduje písomné oznámenie o odstúpení doručené druhému účastníkovi tejto dohody. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhému účastníkovi tejto dohody. Zamestnávateľ je povinný vrátiť úradu finančné prostriedky do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení na účet úradu.
4. Za závažné porušenie podmienok tejto dohody sa považuje porušenie čl. II. bod 1, 2, 8, 9, 10, a 12 a čl. III bod 1, 2, 3 tejto dohody.
5. Účastníci dohody sa dojednávajú, že oprávnené poskytnuté a čerpané plnenia podľa tejto dohody poskytnuté zamestnávateľovi do dňa účinnosti ukončenia tejto dohody zostávajú



nedotknuté. Odstúpenie od dohody sa netýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením.

6. Zánik tejto dohody od začiatku môže nastať z dôvodu uplatnenia inštitútu rozvázovacej podmienky úradom podľa článku V bod 11 tejto dohody.

## **Článok VII**

### **Všeobecné a záverečné ustanovenia**

1. Zmeny v tejto dohode možno vykonať len písomným dodatkom k tejto dohode podpísaným oboma účastníkmi dohody, na základe písomného návrhu jedného z účastníkov tejto dohody.
2. V každom písomnom styku uvádzať číslo tejto dohody.
3. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto dohode sa riadia ustanoveniami zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré majú relevantný vzťah k záväzkom účastníkov dohody.
4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi účastníkmi dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Účinnosť dohody skončí splnením záväzkov účastníkov dohody, pokiaľ nedôjde k jej skončeniu podľa čl. III. bod 7, čl. VI. bod 1 alebo k jej vypovedaniu podľa čl. VI. bod 2 alebo k odstúpeniu od tejto dohody podľa čl. VI. bod 3 alebo spôsobom uvedeným v článku VI bod 6.
5. Prevod práv a záväzkov z tejto dohody, vzhľadom na jej povahu a podmienky, za ktorých bola uzatvorená, na tretiu osobu nie je dovolený.
6. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý účastník dostane jeden rovnopis. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou. V takomto prípade dohoda predstavuje elektronický originál a rovnopis sa nevyhotovuje.

7. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení túto dohodu podpísať, že si ju riadne a dôsledne prečítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V prípade, ak sa dohoda uzatvára elektronicky:

„(dátum v elektronickom podpise)“

„(dátum v elektronickom podpise)“

Za zamestnávateľa:

„(podpísané elektronicky podľa zákona č.  
272/2016 Z. z.)“  
Ing. Adrian Kozák  
štatutárny zástupca

Za úrad:

„(podpísané elektronicky podľa zákona č.  
272/2016 Z. z.)“  
Mgr. Viliama Remeňová  
riaditeľ úradu

V prípade, ak sa dohoda neuzatvára elektronicky:

dňa .....

dňa .....

Za zamestnávateľa:

Za úrad:

---

Ing. Adrian Kozák  
štatutárny zástupca

---

Mgr. Viliama Remeňová  
riaditeľ úradu